



תיק מס' 55/10 ב"ש

לשכת המפקח על רישום המקרקעין בבאר שבע

בפני כב' המפקח ש. הייזלר

בעניין: מנשה וישראל בלולו

הרימון 87/4 קרית גת

התובעים

- נגד -

אברהם וקלדין אזרזר

הרימון 87/3 קרית גת

הנתבעים

פ ס ק - ד י ן

עניינה של התביעה בדרישת התובעים ליתן צו עשה המורה לנתבעים להסיר את מצלמת האבטחה שהותקנה על ידם בחדר המדרגות, המהווה רכוש המשותף של הבית המשותף.

א. העובדות שאינן שנויות במחלוקת:

1. התובעים הינם בעלי דירה בבית המשותף ברחוב הרימון 87 בקריית גת (להלן: "הבית המשותף"). הנתבעים, גם הם בעלי דירה בבית המשותף. דירת הנתבעים מצויה מול דירת התובעים.
2. בשנת 2008 התקינו הנתבעים מצלמת אבטחה בתקרת חדר המדרגות, סמוך לדלת דירתם. אין חולק כי לביצוע העבודה הנ"ל לא קדם אישור האסיפה הכללית.

3. ביום 25.4.10 הגישו התובעים תביעה כנגד הנתבעים, להורות להם להסיר את מצלמת האבטחה שהתקינו, וכן ליתן כנגדם צו האוסר עליהם להתקין מצלמות בעתיד.
4. ביום 13.5.10 הגישו הנתבעים כתב הגנה מטעמם, במסגרתו טענו, בין היתר, כי המצלמות נועדו לשמירת ביטחונם האישי ולהגנה על רכושם.
5. ביום 4.9.10 התקיים דיון במעמד הצדדים במסגרתו שטחו הצדדים את טענותיהם. בתום הדיון נקבע, כי שני הצדדים יהיו רשאים להגיש חוות דעת מטעמם ביחס לטווח קליטתה של המצלמה וביחס לאפשרות העתקת המצלמה למקום חלופי, וכי לאחר קבלת חוות הדעת יינתן פסק דין במחלוקת.
6. ביום 11.10.10 הגישו הנתבעים חוות דעת מומחה מטעמם. התובעים מצדם, בחרו שלא להגיש חוות דעת מומחה מטעמם, והסתפקו בהכחשת טענות הנתבעים.

ב. טענות הצדדים:

7. התובעים טוענים, כי הנתבעים הציבו יותר ממצלמה אחת, כאשר חלק מהמצלמות שהציבו הנתבעים, כך לטענת התובעים, סמויות וחלק גלויות.
8. לטענת התובעים, התקנת המצלמות הינה בניגוד להוראות חוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 (להלן: "החוק או חוק המקרקעין"), שכן, ההתקנה לא אושרה על ידי האסיפה הכללית של הבית המשותף. בעניין זה אף טוענים התובעים כי רוב הדיירים מתנגדים להתקנת המצלמות.
9. מוסיפים התובעים וטוענים כי הצבת המצלמות הינה בניגוד לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"). בעניין זה נטען על ידי התובעים כי חדר המדרגות מהווה "רשות היחיד", ועל כן, הצבת המצלמה בחדר המדרגות עומדת בסתירה להוראותיו של חוק הגנת הפרטיות.
10. התובעים טענו עוד, כי כלל לא הוברר הצורך באותן מצלמות, וכי אין כל הוכחה שיש בהן כדי להבטיח את שלומם ורכושם של הנתבעים.
11. מן העבר השני, נטען על ידי הנתבעים, כי הם הציבו רק מצלמה אחת - מעל דלת דירתם.
12. לטענתם, המצלמה הותקנה בעקבות פגיעות חוזרות ונשנות ברכושם, ובעקבות התנכלויות רבות מצד דייר אחר המתגורר בבניין. הנתבעים טענו עוד, כי לאור האלימות שספגו מאותו דייר, הפכו חייהם לבלתי נסבלים, ורק באמצעות הצבת המצלמה, הם מצליחים לדור בנחת בביתם.
13. אשר להיעדר הסכמת האסיפה הכללית, טענו הנתבעים כי מדובר בשימוש סביר ורגיל בחדר המדרגות, ועל כן הם רשאים לבצעו גם ללא הסכמת האסיפה הכללית. הוסיפו הנתבעים וטענו כי ישנם דיירים נוספים שאישרו להם את הצבת המצלמה.

14. בהקשר לחוק הגנת הפרטיות, טענו הנתבעים כי הצבת המצלמה אינה מהווה עבירה על חוק הגנת הפרטיות, שכן חדר המדרגות אינו "רשות היחיד".

15. הנתבעים שבו על הצעתם שהציעו בעבר, שלפיה המצלמה תוצב מעל דלת דירת התובעים, באופן שהמצלמה תקלוט אך ורק את דלת דירת הנתבעים וחלק מחדר המדרגות המוביל אליה. עם זאת, טענו הנתבעים כי על התובעים לשאת בנטל הכספי בגין העתקת המצלמה.

ג. הערה לעניין היקף יריעת המחלוקת:

16. מהראיות שהציגו התובעים עולה, כי אכן קיימות במקום מצלמות נוספות. עיון בתמונות שצרפו התובעים מלמד, כי ישנה מצלמה נוספת בחלון המטבח שבדירת הנתבעים, וכי קיימת תשתית להוספת מצלמות נוספות. ייתכן גם כי קיימת במקום מצלמה סמויה נוספת.

17. עם זאת, הבהירו הנתבעים באופן חד משמעי, כי המחלוקת הינה אך ורק לגבי מצלמה אחת, זו המוצבת מעל פתח דירתם, והם אף העידו כי מצלמה זו היא המצלמה היחידה הקיימת במקום (עמוד 1 לפרוטוקול).

18. מהצהרת הנתבעים עולה, כי אף אם היו בבית המשותף מצלמות נוספות, הנתבעים אינם מעוניינים בהן עוד, והם ממקדים טענותיהם אך ורק לאותה מצלמה המונחת בפתח דירתם, ואשר נחוצה להם, כך לטענתם, לשם שמירת ביטחונם האישי.

19. משעה שאלו הם פני הדברים, מובן, כי פסק הדין יעסוק רק במצלמה מושא המחלוקת, קרי, אותה מצלמה מסוג "כיפה" (ר' להלן חוות הדעת בנושא) המצויה בפתח דירת הנתבעים.

20. אשר למצלמות הנוספות הנחזות בתמונות שהגישו התובעים – מצלמות אלו, ככל שקיימות, יפורקו לאלתר, זאת, בהתאם לעמדת הנתבעים עצמם, ולאור המסקנה המתחייבת מדבריהם שלפיה הן אינן נחוצות להם כלל.

ד. דיון והכרעה - המצלמה שבפתח דירת הנתבעים:

21. תופעת הצבתן של מצלמות אבטחה ברכוש המשותף הפכה לאחרונה לחזון נפרץ, והיא מעסיקה את המפקחים על רישום המקרקעין הנדרשים להכריע בתביעות פרטניות המוגשות לפתחם. סוגיה זו, מצריכה הכרעה בשאלות לא פשוטות של זכויות יסוד, הן מתחום ההגנה על הקניין, והן מתחום ההגנה על הפרטיות. מטבע הדברים, לעיתים, זכויות אלו מתנגשות זו בזו, ויש למצוא את נקודת האיזון המדויקת ביניהן. מובן, כי נקודת איזון זו שונה ממקרה אחד למשנהו, ויש לבחון כל מקרה לגופו וכל מאורע בהתאם לנסיבותיו.

22. את דיונונו, נחל, כמובן, בהוראותיו של חוק המקרקעין, אשר הוא האכסניה הטבעית והברורה להכרעה בשאלות המובאות לפתחו של המפקח על רישום המקרקעין.

23. פרק ו' לחוק המקרקעין הוא הפרק העוסק בבתים המשותפים. פרק זה נועד להסדיר את הזכויות שיש לכל בעל דירה בבית המשותף, ולהתוות את יחסי השכנות בין בעלי הדירות כתוצאה מהיותם "שותפים על כורכם" בחלקים שונים בבית המשותף. ככלל, חוק המקרקעין מעניק לכל בעל דירה מקסימום זכויות בקניינו, אך גם מחייב אותו למקסימום ההתחשבות בקניינו של שכנו. בתוך כך, קבע חוק המקרקעין מנגנונים שנועדו לעגן את הזכות הקניינית של בעל דירה בבית משותף הן בדירתו והן ברכוש המשותף, תוך הכפפתה לזכויותיהם של בעלי הדירות האחרים, ולהסדירים שכל בעלי הדירות קבעו ביניהם. כך סיכם זאת בית המשפט העליון בע"א 7112/93 צודלר בתיה נ' יוסף שרה, פ"ד מח(5), 550:

"...ההסדר שקבע הדין לבית המשותף מגביל את זכותם של בעלי הדירות לעשות גם ברכוש המשותף גם בדירות שבבעלותם, וגם בכך ניכרת יחודיותו הנורמטיבית של הבית המשותף ושל ההסדרים החלים עליו...יתירה מזאת: הבית המשותף מסרב לשייך עצמו אך לדיני הקניין בלבד, והרי יש בו יסודות שמעבר לדיני הקניין. יסודות-יוצרים אלה בבית המשותף - יסודות שהם מטה-קנייניים - כוללים, בין השאר, את תקנון הבית המשותף, את אסיפת הדיירים...אכן, בית משותף יוצר מעין חיים-בצוותא של בעלי הדירות - חיים קומונאליים - והקניין שיש לכל בעל דירה לעצמו, כפוף לא אך להגבלות אלו ואחרות שבעל קניין "קלאסי" כפוף להן (כגון מיטרדים), אלא להגבלות נוספות...נלמד מכאן, כי הרוכש דירה בבית משותף - הוא הדין במי שדירה בבית משותף נפלה לבעלותו בדרך אחרת - מעלים עליו כי הסכים מראש לוותר על חלק מן האוטונומיה הקניינית הקנויה לו, וכמו היקנה חלק מזכויותיו למסגרת השיתופית המתמשכת והקבועה".

24. שני עקרונות בסיסיים ביחסי בעלי הדירות בבית המשותף בנוגע לרכוש המשותף, מצויים בסעיף 55 לחוק המקרקעין ובסעיף 2(א) לתקנון המצוי שבתוספת הראשונה לחוק.

25. סעיף 55 לחוק מבהיר כי הבעלות ברכוש המשותף הינה בידי כל בעלי הדירות, תוך שהוא קובע כי: **"לכל דירה בבית משותף צמוד חלק בלתי מסוים ברכוש המשותף..."**. סעיף 2(א) לתוספת הראשונה קובע כי:

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו, או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לעניין זה, 'פגיעה ברכוש המשותף' - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהייתה בעת גמר הבנייה".

26. מהוראות חוק אלו עולה, כי הרכוש המשותף שייך לכל בעלי הדירות, ועל כן בעל דירה אחת אינו יכול לפגוע בו, אלא אם קיבל לכך את הסכמת האסיפה הכללית.

27. יחד עם זאת, הלכה פסוקה היא כי לא כל "שימוש" ברכוש המשותף מהווה "פגיעה", המצריך את קבלת הסכמת האסיפה הכללית. בשורה של פסקי דין שבראשה פסק הדין בע"א 549/73 וינטרס ואח' נ' זמורה ואח', פ"ד כ"ח (1) 645, נקבע כי שימוש סביר שאינו מונע שימוש דומה מבעל דירה אחרת, לא מהווה "פגיעה" ברכוש המשותף, וממילא אינו דורש הסכמת בעלי הדירות. כך נקבע בפסק דין וינטרס הנ"ל:

"לא כל שימוש ברכוש המשותף מותנה בקיומה של החלטה של האסיפה הכללית המתירה אותו. נראה לי, כי המבחן הנכון הוא זה: כל שימוש מותר גם בלי החלטה של האסיפה הכללית, ובלבד שהוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן ואינו מונע שימוש דומה מאחרים".

28. הלכה זו עולה בקנה אחד עם ההוראה בסעיף 31(א) לחוק המקרקעין (החלה גם על בתים משותפים מכח סעיף 53 לחוק), לפיה: "באין קביעה אחרת לפי סעיף 30, רשאי כל שותף, בלי הסכמת יתר השותפים – (1) להשתמש במקרקעין שימוש סביר, ובלבד שלא ימנע שימוש כזה משותף אחר".

29. הנה כי כן, שימוש סביר שאינו מונע שימוש דומה מבעל דירה אחרת, לא מהווה "פגיעה" ברכוש המשותף, ובעל דירה בבית המשותף רשאי לבצע שימוש כזה, גם אם לא קיבל לכך את הסכמת האסיפה הכללית.

30. ומהו אותו שימוש סביר? מובן, כי לכך לא ניתן ליתן תשובה חד ערכית. יש ששימוש מסוים ייחשב סביר ורגיל במקום מסוים, ואילו במקום אחר, אותו שימוש בדיוק יחשב שימוש חריג. התשובה לשאלה מהו "שימוש סביר", תוכרע, בסופו של דבר, בהתאם למקום, לזמן ולנוהג המקובל. [ר': א. איזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין (חלק שלישי - בתים משותפים, תשס"א - 2001) 101].

31. נבחן את המקרה דנן, על רקע ההלכות דלעיל.

32. בענייננו, עסקינן בהצבת מצלמה בחדר המדרגות. אין חולק כי חדר המדרגות הינו רכוש משותף, ואין גם חולק כי הנתבעים לא קבלו את הסכמת האסיפה הכללית להצבת המצלמה. מן העבר השני, אין ספק כי הצבת המצלמה על ידי הנתבעים אינה מונעת שימוש דומה מהנתבעים, שכן מדובר במצלמה קטנה מסוג "כיפה" שהותקנה על תקרת חדר המדרגות.

33. בנסיבות הללו, ונוכח המוסבר לעיל, הכרעה במחלוקת בין הצדדים, דורשת הכרעה בשאלה האם הצבת המצלמה מהווה, בנסיבות המקרה דנן, שימוש רגיל וסביר. אם אכן, כטענת הנתבעים, מדובר בשימוש רגיל וסביר, כי אז, הם אינם נדרשים לקבלת הסכמה מצד בעל

דירה אחרת בבית המשותף. לעומת זאת, אם לא מדובר בשימוש רגיל וסביר, אזי אין הם רשאים להציב את המצלמה ברכוש המשותף ללא ההסכמה הנדרשת.

34. כאמור, השאלה מהו שימוש סביר הינה שאלה תלוית זמן, נוהג ומקום. על כן, לשם הכרעה בשאלה זו, שומה עלינו לבדוק את טיבה ותפקודה של המצלמה, את הפגיעה שנגרמת לתובעים, ואת הטעם להצבת המצלמה על ידי הנתבעים.

35. סוג המצלמה ואופן פעולתה הובהר, הבהר היטב, בחוות הדעת מטעם הנתבעים, אשר לא נסתרה ולו במקצת על ידי התובעים. המומחה מטעם הנתבעים, מר קורן, הסביר כדלקמן:

"בתאריך 17/7/2008 התקנתי מערכת מצלמות אבטחה בבית משפחת אזרזר, כאשר לאחר הפעלת שיקול דעת מקצועי ולאחר שמיעת תלונותיהם והבנת הצרכים שלהם – ולאור ניסיוני – החלטתי למקם את 'מצלמת הדלת' בתקרה מעל דלת משפחת אזרזר כאשר היא מכוונת לכיוון חדר המדרגות..."

המצלמה שהתקנתי מעל דלת אזרזר הינה מסוג 'כיפה' בעלת עדשה 3.6 מילימטר ואינה בעלת זום משתנה, כך שמבחינה טכנית לא ניתן כלל 'לשחק' עם עדשת המצלמה בתקריב ו/או במרחק על הסביבה בה היא מוצבת".

המצלמה הנ"ל מראה תמונה קבועה של האיזור אליו היא כוונה הוא טווח הגישה לדלת אזרזר.

...לא ניתן להשיג את המטרה מבלי לצלם חלק מחלל חדר המדרגות וכל אשר ברקעו בטווח קליטת המצלמה בזווית קביעתה ובכלל זה חלק מהמדרגות אשר מובילות ...וכן חלק מדלת דירת התובעים, כאשר מדובר ב"זווית קטנה" של חלקה התחתון של דירת התובעים...כך שאין אפשרות לראות מה קורה בתוך דירת התובעים למעט רצפה ורק כאשר נפתחת דלת דירת התובעים..."

36. כפי שעולה מחוות הדעת מטעם הנתבעים, המצב נכון לחיום הוא, שעדשת המצלמה קולטת את דלת דירת התובעים, כאשר בעת פתיחת דלת דירת התובעים קולטת המצלמה גם חלק (קטן אמנם) מתוך דירתם. מבלי לקבוע מסמרות, נראה כי המצב כיום אינו עולה בקנה אחד עם התנהלות סבירה ורגילה של שכנים בבית משותף. ביתו של אדם מבצרו הוא, ונראה כי בעל דירה רשאי לצפות שהחיים בבית המשותף יאפשרו לו לחיות בדירתו, ללא חשש שהוא יצולם על ידי מי משכניו, בעודו בתוך דירתו.

37. עם זאת, במקרה דנן, אינני נדרש להכריע בשאלת הצבת המצלמה באופן הנ"ל. בענייננו, הודיעו הנתבעים (הן בדיון והן בהודעתם מיום 11.10.10) כי הם מסכימים (ואף מבקשים) כי המצלמה תועתק אל מעל דלת התובעים. לדבריהם יהיה בכך כדי למנוע חדירה לפרטיותם של התובעים.

38. ואכן, מהתצלומים שצורפו לחוות הדעת שהוגשה מטעם הנתבעים, עולה כי השטח הנקלט בעדשת המצלמה הוא חדר המדרגות והדלת המצויה מול המצלמה (ולא זו שמתחתיה). מכאן, שאם תועתק המצלמה לכיוון הנגדי – מעל דלת דירת התובעים – תקלוט המצלמה את חדר המדרגות ואת דלת דירת הנתבעים בלבד.

39. לאור הודעה זו של הנתבעים, ומאחר שאין ספק שיש בהעתקת המצלמה כדי למזער מאוד את הפגיעה בתובעים, אדון בסוגיה מנקודת ההנחה שהמצלמה תועתק באופן שלא תתאפשר צפייה לתוך דירת התובעים. בהינתן זאת, אבחן את השאלה האם הצבת המצלמה במקומה המוצע הינו שימוש סביר ורגיל ברכוש המשותף, שאינו דורש הסכמת בעלי הדירות, או לא.

40. כאמור, מחוות הדעת שהוגשה עולה, כי שינוי מיקום המצלמה יביא לכך שלא ניתן יהיה לראות את פנים דירתם של התובעים, לא ניתן יהיה לראות את דלת דירת התובעים, וממילא גם לא ניתן יהיה לדעת, מי מבאי הבית המשותף מגיע לדירת התובעים ומי עולה לדירת המצויות בקומות העליונות. עם העתקת המצלמה הפגיעה בתובעים תהא קלה ביותר, אם בכלל.

41. מנגד, כפי שעולה מחומר הראיות, לא לחינם התקינו הנתבעים את המצלמה. הנתבעים עשו זאת, לאחר שסבלו מאלימות ומפגיעה ברכושם [ר' עמוד 2 לפרוטוקול, הן בעדות התובעים והן בעדות הנתבעים] והמצלמה דרושה להם, לעת הזו, על מנת להגן על שלווה חייהם. בעניין זה, מקובלת עלי עדותו של הנתבע, כי אלימות זו פחתה עם הצבת המצלמה. במילים אחרות, שימושם של הנתבעים ברכוש המשותף נועד כדי לאפשר להם שמירה על חייהם וקניינם.

42. הנה כי כן, בעוד הפגיעה שתיגרם לתובעים כתוצאה מהצבת המצלמה (במיקומה המוצע) הינה קלה ביותר (אם בכלל), חשיבותה של המצלמה לתקינות חיי הנתבעים, אינה מוטלת בספק.

43. כפי שפורט בהרחבה לעיל, הרכוש המשותף שייך לכל בעלי הדירות, וכל אחד רשאי להשתמש בו למטרתו, ובלבד שמדובר בשימוש סביר ומקובל. נראה לי, כי מקום בו הצבת מצלמה ברכוש המשותף נועדה לאפשר חיים תקינים לבעל דירה אחת, בעוד מנגד, הפגיעה בבעל הדירה האחרת הינה מינורית ביותר, נוטה הכף לטובת המבקש להתקינה, ושימוש כזה ייחשב שימוש סביר ומקובל ברכוש המשותף.

44. כך גם בענייננו, באיזון שבין זכויות התובעים לנתבעים ביחס לשימוש ברכוש המשותף וביחס להצבת המצלמה במקום החלופי, נראה כי ידם של הנתבעים על העליונה. יש לראות אפוא בהצבת המצלמה במיקומה המוצע ובנסיבות העניין, שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף, וממילא אין הדבר מצריך הסכמה של האסיפה הכללית או של התובעים.

45. חשוב להוסיף, כי בניגוד למה שהיה נהוג בעבר, מצלמות אבטחה מותקנות כיום כמעט בכל מקום, במקומות ציבוריים ובמקומות פרטיים, וחיוניותן של מצלמות אלה לשם הגנה על הרכוש ועל הביטחון ידועה. אף במקרה דנן, הצבת המצלמה על ידי הנתבעים נועדה רק על

מנת לאפשר לנתבעים לממש את זכות היסוד שלהם לחיות בדירתם וליהנות מקניינם, היא אינה פוגעת בתובעים באופן העולה על הנדרש (אם בכלל), וממילא יש לראות בה כפעולה סבירה של בעל דירה ברכוש המשותף, שאינה דורשת הסכמת התובעים ו/או אישור האסיפה הכללית.

46. למסקנה זוהי נגיע גם מניתוח הוראות חוק הגנת הפרטיות, אליו מפנים שני הצדדים בטענותיהם. בעניין זה טוענים התובעים, כי חדר המדרגות מהווה "רשות היחיד" כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, והצבת המצלמה בו מהווה עבירה לאור סעיף 32(3) לחוק, הקובע כי פגיעה בפרטיות הינה, בין היתר, "צילום אדם כשהוא ברשות היחיד". מן העבר השני, טוענים הנתבעים, כי חדר המדרגות אינו רשות היחיד, וממילא אין כל איסור לצלם בו ולהציב בו מצלמה.

47. הלכה היא, כי השאלה האם מקום מסוים מהווה רשות היחיד, בהקשר לחוק הגנת הפרטיות, אינה נגזרת מההגדרה הקניינית, אלא מהציפייה שיש לאדם מהמקום בו הוא מצוי. כך למשל נקבע בבג"צ 6650/04 פלונית נ' בית הדין הרבני האזורי בנתניה, תק-על 2006(2), 1736, 1746 (2006):

לדיבור "רשות היחיד" משמעות שונה על פי הקשרה (ראו ע"א 546/78 בנק הפועלים בע"מ נ' הנדלס, פ"ד לד(3) 57, 61). בהקשר שלנו, שעניינו צילומו של אדם שלא בהסכמתו, הדיבור "רשות היחיד" אינו מצביע על "יחידה קניינית". הוא מצביע על "יחידה אוטונומית". הוא לא נקבע על פי דיני הנכסים. הוא נקבע על פי דיני הפרט. אכן, "הזכות לפרטיות היא זכותו של האדם ולא של המקום" (א' הלם, דיני הגנת הפרטיות 85 (2003), וכן *Katz v. U.S.*, 389 U.S. 347 (1967)). אכן, סביב כל אדם יש מרחב שבתוכו הוא זכאי להיות עם עצמו. מרחב זה נע עם האדם עצמו. היקפו של המרחב נגזר מהצורך להגן על האוטונומיה של הפרט. על כן הוא עשוי לחול גם במקום בו אין לפרט כל קניין [ר' גם ע"פ 2126/05 סברי ג'ריס נ' מדינת ישראל, תק-על 2006(2), 4396, שקבע כי: "רשות היחיד" לצורך ענייננו אינו מושג בדיני המקרקעין או בדיני החוזים, אלא עליו להתפרש תוך זיקה לחוק בו הוא מופיע ותוך התייחסות למטרתו].

48. נמצאנו למדים כי המונח "רשות היחיד" שבחוק הגנת הפרטיות הינו תלוי נסיבות, ובסופו של דבר הוא נגזר מהנוהג באותו מקום ומהשימוש הסביר שמבוצע באותו מתחם.

49. והנה, כפי שהובהר לעיל, הצבת המצלמה באופן שהיא תצלם רק חלק מחדר המדרגות ולא את פנים דירת התובעים, הינה פעולה סבירה, שאינה חורגת מהנוהג המצוי כיום במקומותינו. ממילא, לא ניתן לראות בפעולה זו צילום בשטח רשות היחיד, וממילא לא ניתן לטעון לפגיעה בפרטיות במקרה דנן. ודוק: אכן, זכות הפרטיות הינה זכות יסוד, המעוגנת אף בסעיף 7 לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ואולם, לאור המוסבר, אין לראות בתובעים כמי שפרטיותם נפגעה כתוצאה מהצבת המצלמה בחדר המדרגות בכפוף להסטתה כאמור.

50. למעלה מהדורש יוסף, כי יש מקום לטענה שבמקרה דנן אף יעמדו לנתבעים חלק מההגנות הקבועות בסעיף 18 לחוק הגנת הפרטיות, ובכלל זה ההגנה הקבועה בסעיף 18(2)(ג) לחוק, העוסקת בפעולה תמת לב שנועדה להגן על אינטרס כשר של הפוגע (ואין זה המקום להאריך).

51. סיכומו של דבר, גם בהקשר לחוק הגנת הפרטיות, אני סבור כי במכלול האיזונים, ובהתחשב באופייה של הפגיעה, אם בכלל, יש להעדיף את האינטרס של הנתבעים להגן על שלוות חייהם ורכושם, החוסה, כמובן, אף הוא תחת חוקי היסוד המוזכרים לעיל, ולהתיר להם להתקין את המצלמה תוך שמירה על פגיעה מינימאלית בתובעים, כמפורט לעיל.

52. בטרם סיום אבקש להתייחס לפסק הדין עליו מסתמכים התובעים, אשר ניתן ע"י המפקחת על רישום המקרקעין בנצרת. בכל הכבוד, עובדות המקרה שם שונות בתכלית מהמקרה דנן. באותו פסק דין הובהר כי המצלמות הותקנו באופן שהן מתחקות באופן מתמיד אחר תנועותיו של בעל זירה בבית בדרכו לדירתו או מחוצה לה, ואינה עולה בקנה אחד עם הגדרת השימוש המותר ברכוש המשותף, ללא הסכמת כל בעלי הדירות (סעיף 12). למסקנה זו הגיעה כ"ב המפקחת לאור הודאתו של הנתבע כי אכן הוא מתחקה אחר תנועותיהם של התובעים באמצעות המצלמות שהתקין ברחבי הבית (סעיפים 15 ו-20). המקרה דנן שונה בתכלית. בענייננו, הוכח כי המטרה והתכלית האחת והיחידה של המצלמה הינה למנוע פגיעה בנתבעים, ומכל מקום אופייה ומיקומה של המצלמה, וודאי במקום המוצע, אינו מאפשר התחקות תמידית אחר התובעים. לא למותר להוסיף גם כי אף בפסק הדין הנ"ל קבעה כ"ב המפקחת "כי המסקנה אליה הגעתי בפסק הדין, היא מסקנה מתחייבת בנסיבות המקרה דנן...". והדברים ברורים.

53. שאלה אחרונה היא, על מי יוטל הנטל לשאת בעלות העברת המצלמה. בעניין זה הצדק עם התובעים. כפי שהוסבר בהרחבה לעיל, כיום המצב הוא שעדשת המצלמה קולטת גם חלק מדירת התובעים (הגם שחלק קטן ביותר), ורק העתקת המצלמה, היא שתחפוץ את הפגיעה בתובעים למועטה.

54. ברי, כי נטל זה של מניעת ומזעור הפגיעה בתובעים, מוטל על הנתבעים המבקשים את הצבת המצלמה, ואין זה מן ההיגיון והצדק, לדרוש מהתובעים לשאת בנטל הכספי להסרת הפגיעה שהנתבעים אחראים לה. על הנתבעים לשאת אפוא בנטל הכספי להעתקת המצלמה.

ה. בסוף הדברים:

55. מהודעת הנתבעים עולה כי הפתרון לכך שלא יתאפשר צילום של דירת התובעים הינו העתקת המצלמה.

56. עם זאת, מחוות הדעת שהוגשה מטעמם, עולה כי ייתכן ויש פתרון נוסף לבעיה. בסעיף ה' לחוות הדעת מציין המומחה כי: מצלמות אבטחה ברוב המקרים מגיעות עם עדשה קבועה

שרוחב הפתיחה שלהן נעה בין 3.6 MM עד 16 MM ויותר". עוד מבהיר המומחה, כי "חשוב לזכור ככל שהמספר העדשה קטן יותר כך הזווית פתיחה של המצלמה גודלת". על פי חוות הדעת עדשת המצלמה כיום הינה 3.6 מ"מ. ייתכן, אפוא, ששינוי והגדלת מספר עדשת המצלמה יביאו להקטנת טווח הקליטה של המצלמה, ואולי בכך ניתן להגיע לאותה תוצאה שתתקבל עם העתקת המצלמה.

57. ככל שמדובר בפתרון ישים, הנתבעים יהיו רשאים לפעול באופן זה, ובלבד שיגישו על כך לתובעים אישור בכתב מאת בעל מקצוע מוסמך, כי אכן שינוי מספר עדשת המצלמה מונע צילום דירתם.

ו. סיכום של דבר:

58. במקרה דנן, אכן קיים צורך למצוא פתרון למצוקה שהנתבעים נקלעו אליה. הצבת מצלמה באופן שלא ניתן יהיה לראות את דירת התובעים, מהווה איזון בין זכותם של הנתבעים לשמור על קניינם, לבין זכותם של התובעים לפרטיות, והצבתה מהווה שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף.

59. הנתבעים יהיו רשאים להציב המצלמה במקומה החלופי, או לשנות את העדשה המותקנת בה, וזאת כדי להביא לכך שלא ניתן יהיה לצלם את דירת התובעים. כמפורט לעיל, הנתבעים, הם אשר יישאו בתשלום להעתקת המצלמה או להחלפת העדשה. תנאי להצבת המצלמה כאמור, הינו אישור שיועבר לתובעים, מאת בעל מקצוע מוסמך, שיעיד על כך שהמצלמה אינה מצלמת את דירת התובעים.

60. בהתאם להצהרות הנתבעים, תוסר כל מצלמה נוספת הקיימת כיום בבית המשותף.

61. כן יש להדגיש, כי ככל שיוסר הצורך בהצבת המצלמה בעתיד, בשל כל סיבה שהיא, יהיו רשאים התובעים לפנות ולבקש את הסרת המצלמה.

62. למען הסדר הטוב ואדגיש, כי פסק הדין ניתן בנסיבות המקרה הקונקרטי, ויש לבחון כל מקרה בהתאם לנסיבותיו.

63. אשר להוצאות המשפט, נוכח המסקנות אליהן הגעתי, אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעים מחצית מסכום האגרה ששילמו בגין הגשת התביעה, סך של 300 ₪.

ניתן היום, כ"ד בכסלו התשע"א (2.12.10), בהיעדר הצדדים, ונשלח אליהם בדואר רשום עם אישור מסירה.

